ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES

2020 "Año del General Manuel Belgrano"

Villa Mercedes, 27 de Mayo de 2020

VISTO:

El CUDAP : -UVM: 458/2020 donde la Dirección del Departamento de Ciencias Básicas solicita ampliar la ORDENANZA 01 DECONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS BASICAS para sesionar a través de la vía virtual, a raíz de la Pandemia mundial producida por el Sars-CoV-2, y :

CONSIDERANDO

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote de nuevo coronavirus como una pandemia.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, nacional y regional evidencia que nos encontramos ante una crisis sanitaria y social sin precedentes que exige un accionar prudente y célebre.

Que, atento a que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.

Que el Presidente de la Nación, mediante el Decreto N°260/20, amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N°27.541 por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Que, poco días después, la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado DNU N°493/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", cual ha sido modificado y prorrogado por sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional hasta día 07 de junio de 2020 inclusive.

Que por los citados decretos se reguló la forma en que las personas debían dar cumplimientos al aislamiento y, específicamente, se determinó la prohibición de concurrir al lugar de trabajo y de circular, así como la obligación de permanecer en la residencia en que se realizaría el aislamiento, autorizándose desplazamientos mínimos e indispensables para adquirir artículos de limpieza, medicamentos, alimentos y consumo de bienes en general.

Que es evidente que el criterio establecido por la Presidencia de la Nación para otorgar dispensa de la obligación de abstenerse de circular e ir al lugar de

Lic. Elvira Elda QUIROGA
Directora del Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Villa Mercedes

C.P.N. Alberto Alejandro COMPAGNUCCI
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

trabajo, descansa en la esencialidad de la función respectiva para hacer frente a los riesgos e inconvenientes que genere la emergencia sanitaria y a la reactivación progresiva del aparato económico nacional.

Que, ante el riesgo comprobado de contagio que la circulación y que el aglutinamiento de personas implican para la salud pública, es que dicho criterio debe aplicarse con carácter estrictamente restrictivo.

Que la Universidad Nacional de Villa Mercedes ha actuado siguiendo las disposiciones y recomendaciones de las autoridades nacionales y provinciales, mediante la articulación mínima e indispensable de recursos humanos, informáticos y económicos, organizados con el solo objetivo de hacer frente a las vicisitudes académicas y administrativas ocurridas, y de prever todas las que pudieron surgir en un futuro cercano, como consecuencia de la EXCEPCIONALIDAD de la situación que lamentablemente nos toca vivir.

Que el confinamiento social, preventivo y obligatorio impide que el Consejo Departamental de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes sesione regularmente en los términos del artículo 14 y concordantes de su reglamento interno, aprobado en sesión de fecha 02/12/2019.

Que, ésta casa de estudios, ha aplicado análogamente la vieja doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que autoriza al Presidente de la Nación a expedir disposiciones de carácter legislativo en casos urgentes, siempre y cuando el Congreso Nacional no puede hacerlo, cual fue receptada en el art. 99 inc.3° párrafos 3°, 4° y 5° de la Constitución Nacional, mediante la Reforma Constitucional de 1994, es que, en caso urgentes que no pueden ser considerados a tiempo por el Consejo Departamental, el Director ejerce, *ad referéndum* de dicho Consejo, algunas de sus atribuciones, quedando, la validez de lo decidido, sujeta a su aprobación posterior.

Mg. Elvira Elida QUIROGA
Directora del Departamento
de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Villa Mercedes

C.P.N. Alberto Alejandro [illegible]
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que, la extensión inusitada del Confinamiento Social, Preventivo y Obligatorio, con la consiguiente falta de actividad del Consejo Departamental de Ciencias Básicas (más de dos meses, con tres sesiones plenarias realizadas), impone la necesidad de generar medidas alternativas de funcionamiento, sin dejar de cumplir con todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19;

Que, en ese marco, es necesario e imperioso implementar el uso herramientas que sean idóneas para dotar de la legitimidad del órgano de cogobierno a las decisiones que exija, en lo pertinente, la buena funcionalidad e institucionalidad de ésta casa de estudios.

Cpde. ORDENANZA DPTO. CS. BÁSICAS N°0001/2020

Que el significativo avance de las tecnologías, tanto en el plano comunicacional como informático, ha implicado una ayuda considerablemente positiva en la tarea de saltear los obstáculos que, a nivel organizacional, genera el confinamiento social, preventivo y obligatorio en la realización de las sesiones virtuales de los distintos órganos de cogobierno de sector publico centralizado y descentralizado.

Que el Reglamento del Consejo Departamental de Ciencias Básicas de la UNViMe no contempla la posibilidad de sesionar bajo una modalidad no presencial, lo cual significa un evidente obstáculo normativo.

Que ante el impedimento motivado por el ASPyO en el contexto de Pandemia por COVID19, esta Dirección de Departamento en consideración y prestando acuerdo las ¾ partes de los Consejeros propone un Anteproyecto de ampliación de la ordenanza N°01/2019 del funcionamiento interno del Consejo Departamental de Ciencias Básicas para sesionar a través de la vía virtual.

Que la Secretaria Legal y Técnica se expide y presta acuerdo favorable.

Que la Sec. General toma conocimiento y dictamina el acto administrativo correspondiente.

Por ello y en uso de sus atribuciones

Lic. Elvira Elida QUIROGA
Directora del Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Villa Mercedes

C.P.N. Alberto Alejandro Lindow
Secretaria General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DE VILLA MERCEDES
AD REFERENDUM
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS BASICAS
ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR los capítulos III y IV de la Ordenanza N°01/2019 del Reglamento de funcionamiento Interno del Consejo Departamental de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en razón de las consideraciones vertidas y según surgen el detalle siguiente.

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR el Capitulo III de la Ordenanza N°01/2019 del Reglamento Interno del Consejo Departamental de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, según el siguiente detalle:

CAPITULO III: DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL

- El ARTÍCULO 10 quedará redactado de la siguiente manera

"ARTÍCULO 10°.- Las sesiones serán ordinarias, o extraordinarias de modalidad presencial o física, o no presenciales y virtuales.

Cpde. ORDENANZA DPTO. CS. BÁSICAS N°0001/2020

a. Las sesiones ordinarias se realizarán entre el 1° de marzo y el 15 de diciembre. El CD fijará día y hora en que deberá sesionar. A criterio y por razones fundadas se pondrá cambiar las fechas de sesión. Si no hubiere asuntos a tratar, la o el Director/a comunicará la suspensión de la reunión ordinaria. Deberá hacerse, al menos, una reunión por mes. Cuando una sesión fracase por falta de quorum, se diferirá dejando constancia firmada por los Consejeros presentes. La tolerancia para considerar fracasada una reunión será de treinta (30) minutos.
b. Las sesiones extraordinarias serán llamadas a criterio del Director o cuando lo soliciten por escrito y electrónica, por 1/3 de los miembros de Consejo
c. Departamental (2 consejeros). En estas sesiones, no se podrán incluir temas ajenos al orden del día que motivo la sesión extraordinaria.
d. Las sesiones virtuales serán de tipo ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, convocadas por el Director, únicamente bajo circunstancias extraordinarias de público conocimiento y afectación masiva, en razón de la urgencia y ante la imposibilidad realizar la reunión bajo la modalidad presencial.
La convocatoria deberá indicar los temas a tratar, cuya inclusión quedará supeditada a la posibilidad de digitalización del total de la documentación que requiera su tratamiento integral. Deberá incluirse además día y hora de inicio de la sesión en la virtualidad, la plataforma o soporte tecnológico que para su realización se utilizará, cual deberá contar con la posibilidad grabación, ser accesible desde computadoras tradicionales y desde teléfonos móviles, y garantizar la interactividad, la interlocución y la integridad de las decisiones de los/as consejeros/as presentes en la sesión. En estas sesiones no se podrán incluir nuevos temas y deberán ser grabadas."

Lic. Elvira Elida QUIROGA
Directora del Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Villa Mercedes

C.P.N. Alberto Alejandro [illegible]
Secretaria General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El ARTICULO 12 quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 12.- La citación a las sesiones ordinarias presenciales se hará desde la Secretaria del Consejo Departamental en forma fehaciente - correo electrónico institucional o declarado como de notificación fehaciente por el Consejero – al menos con setenta y dos horas de anticipación. La citación deberá contener día, hora, lugar y el orden de los asuntos a tratar. Se habilitará un espacio físico para el funcionamiento Consejo Departamental y disponibilidad de la documentación para consulta de los Consejeros. Se procurará avanzar hacia el proceso de digitalización de la documentación.

Las sesiones extraordinarias se citarán de igual modo, pero con el plazo que amerite la urgencia de la cuestión. Para la realización de la Sesión Virtual Extraordinaria, la o el Secretaria/o del Consejo Departamental citará exclusivamente de forma electrónica a los correos electrónicos registrados del o las Consejero/as, con el plazo de antelación que responda la urgencia del o los asuntos a tratar.

La citación deberá contener día, hora y el Orden del Día a sesionar. La plataforma virtual a utilizar, el link de enlace. Las claves necesarias para acceder serán enviadas a las/los Consejeros una hora antes del inicio de la sesión por correo electrónico y por la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes Whats App Messenger. Las/los consejero/as deberán conectarse a la plataforma, como un mínimo de 30 minutos previos a la hora de inicio de la reunión, a fin de subsanar cualquier problema de conexión u otro similar mediante asistencia remota."

- El Art. 13 quedará redactado de la siguiente manera:

"**ARTÍCULO 13.-** a) En la Sesión Presencial:

Al inicio de cada sesión el o la Director/a hará un informe sobre lo resuelto en el ejercicio a su cargo y todo asunto que, a su criterio, interese al gobierno de la Universidad.

Luego del informe, se pondrá a consideración la aprobación del Acta de la reunión anterior, la que habrá sido previamente enviada a los/las Consejera/os por correo electrónico, para su evaluación y acuerdo o solicitud de corrección. Las actas reflejarán resumidamente lo resuelto en cada tema, tendrán numeración correlativa, se publicarán en la página web de la Universidad y en carteles a tal fin, ubicados en lugares visibles y se archivarán.

Las/los Consejera/os, durante la sesión, podrán solicitar expresa constancia en el acta de sus dichos, debiendo, en este caso, proceder, por Secretaría del Cuerpo, a insertar de manera textual la desgrabación de los dichos.

Las Actas serán refrendadas por el o la directora/a y, por lo menos, dos Consejera/os asistentes a la reunión. Se hará un respaldo digital permanente que documente cada sesión.

Luego de la aprobación del Acta se procederá al tratamiento del Orden del Día.

B) En la sesión virtual

En las sesiones virtuales, luego que el/la Secretaria del Consejo compruebe, en la plataforma acordada, la presencia audiovisual del número de integrantes de las/los Consejera/os Departamentales necesarios para constituir quorum, se dará inicio a la sesión. La comprobación de identidad de las/los Consejera/os se realizará mediante la cámara de su dispositivo, al iniciar la sesión y para registrar asistencia. En el caso de que un Consejero/a no disponga de cámara la comprobación se realizará mediante comunicación telefónica a él o la Consejero/a en cuestión o por otro medio que decida el Cuerpo en la oportunidad.

Cpde. ORDENANZA DPTO. CS.BÁSICAS.Nº0001/2020

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

LIC. Elvira Elida QUIROGA
Directora del Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Nacional de Villa Mercedes

C.P.N. Alberto Alejandro Lindow
Secretaría General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El procedimiento de verificación de asistencia se reiterará cuando se registre una interrupción generalizada, o significativa, de conexión a la sesión virtual. Respecto de las firmas de las Actas, el o la Director/a, en conjunto con el/la secretaria del CD y dos Consejero/as del Cuerpo que deberán ser designados por el Cuerpo durante la sesión virtual, se comprometerán a rubricar las mismas dentro de las cuarentena y ocho (48) horas siguientes a las 00:00hs del día en que concluya la reunión.

Durante la sesión virtual, todos los asistentes tendrán inhabilitado su micrófono,

salvo la presidencia y el que esté en uso de la palabra o sea llamado para hacer uso de la misma por la presidencia."

- El Art 15 quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 15. – a) La Sesión Presencial del Consejo son públicas. El pedido de uso de la palabra por personas ajenas al Cuerpo se realizará a través de la Presidencia y se aprobarán por mayoría simple de votos. Se establecerá el tiempo de la intervención. No se autorizará el uso de la palabra cuando el solicitante se encuentre directamente involucrado en el tema en tratamiento.

b) En las Sesiones virtuales o mixta no se admitirá la participación de personas ajenas al Consejo, excepto que sean invitados previamente por el Cuerpo"

ARTÍCULO 3°.- Modificar el Capítulo IV de la Ordenanza N°01/2019 del Reglamento Interno del Consejo Departamental de Ciencias Básicas, según el siguiente detalle:

CAPITULO IV: DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN.-

- El Art. 27 quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 27.-

a) En la Sesión presencial:

La votación se hará por signos de negativa o afirmativa, salvo que alguno de los miembros solicite votación nominal, la que se acordará sin más trámites.

b) en la Sesión no presencial:

En las Sesiones bajo la modalidad no presencial o virtual, a fin de garantizar la participación de cada uno de los Consejeros, la votación será nominal. Con posterioridad a tratar las abstenciones, el/la Secretaria del CD requerirá el voto de cada participante, cual será registrado a través de las herramientas que permita la plataforma utilizada (oralmente, por escrito mediante mensajes, y otros que pudieran disponerse). En caso de estar en trámite la votación de un tema y teniendo en cuenta las contingencias informáticas y/o tecnológicas, como pérdida de

conectividad (internet) y si se comunica esta situación a el/la Secretaria del Consejo Departamental, el Cuerpo contemplará una tolerancia de espera, a fin de que el/la Consejera en cuestión pueda restablecer la conectividad y consignar su voto, garantizando así la plena participación de las/los Consejeros intervinientes."

ARTÍCULO 4°.- DEROGAR los artículos 10, 12, 13, 15 y 27 de la ORDENANZA 01/2019 del Reglamento del funcionamiento interno del Consejo Departamental de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones del Departamento de Ciencias Básicas y archívese.

ORDENANZA DPTO. CS. BÁSICAS.N°0001/2020

CPN Alberto Alejandro LINDOW
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic Elvira Elida QUIROGA
Directora Depto. Cs. Básicas
Universidad Nacional de Villa Mercedes